

RECURSO CÍVEL Nº 5067075-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó
RECORRENTE: Marcio Machado de Moura (autor)
RECORRIDO: União - Fazenda Nacional (réu)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, CURSOS E FERIADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. FOLGA REMUNERADA, FOLGA HOTEL, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, FERIADO COM PERCENTUAL 140,5% E TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente às rubricas "folgas indenizadas" e "folgas indenizadas stand by retroativa", tendo em vista o seu caráter indenizatório, de modo a determinar a sua exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Custas recolhidas em [evento 24, GUIADEP2 e evento 24, CUSTAS3]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5067075-59.2024.4.02.5101510014611832 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5067075-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó
RECORRENTE: Marcio Machado de Moura (autor)
RECORRIDO: União - Fazenda Nacional (réu)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 24, RECLNO1] em razão da sentença [evento 10, SENT1] de extinção sem resolução do mérito em relação às rubricas "folga remunerada", "folga hotel", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "feriado com percentual 140,5%", "treinamento off shore 140,5%", bem como de improcedência do pleito de exclusão das verbas de "folga indenizada" "dobra", "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena stand by retroativa", "cursos" e "feriado" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que todas as rubricas supramencionadas são sinônimos de folgas indenizadas e, portanto, sobre elas não deveria incidir imposto de renda, por se tratar de verbas indenizatórias pagas por períodos em que o trabalhador *offshore* deveria estar de folga. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 29, CONTRAZ1].

É breve o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 19 e 24]. Custas recolhidas em [evento 24, GUIADEP2 e evento 24, CUSTAS3].

Na sentença ora recorrida foi extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação às rubricas "folga remunerada", "folga hotel", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "feriado com percentual 140,5%", "treinamento off shore 140,5%", sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou o seu recebimento, inexistindo, assim, causa de pedir quanto a essas verbas. Ademais, foi julgado improcedente o pedido em relação às rubricas "dobra", "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena stand by retroativa", "cursos", "feriado" e "folga indenizada", sendo que, em relação a esta última, apenas pelo fato de que teria sido erroneamente formulado para possibilitar a restituição de pagamento indevido feito a título de imposto de renda, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de nova ação com pedido de cálculo da restituição coerente com esse imposto.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "folga remunerada", "folga hotel", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "feriado com percentual 140,5%", "treinamento off shore 140,5%", "folga indenizada" "dobra", "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena stand by retroativa", "cursos" e "feriado", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, PLAN6].

Inicialmente, observo que, de fato, quanto às rubricas "folga remunerada", "folga hotel", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "feriado com percentual 140,5%", "treinamento off shore 140,5%", a parte autora não demonstrou em momento algum o seu recebimento, ônus que lhe competia a teor do art. 373, inciso I, do CPC, tampouco a incidência do imposto de renda sobre a alegada verba, pelo que não há valores a ressarcir. Nada a prover quanto ao ponto, portanto.

Já no que diz respeito à rubrica "dobra", deve-se observar o que diz a Lei nº 5.811/1972, que regulamenta o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, estabelecendo que *"sempre que for imprescindível à continuidade operacional"*, o empregado será mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento (art. 2º) ou de sobreaviso (art. 5º), quando então haverá o pagamento em dobro das horas em que permanecer trabalhando, além de lhe ser assegurado o repouso remunerado de 24 horas consecutivas para cada 1 ou 3 turnos trabalhados no regime de revezamento, conforme a duração do turno seja, respectivamente, de 12 ou 8 horas.

Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime *off-shore* de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso (e por este trabalho extraordinário receba em dobro), o fato é que a própria legislação lhe assegura, nesta hipótese, um repouso *a posteriori*, de modo que a folga correspondente será efetivamente gozada, e não indenizada.

Assim, o descanso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer *"imprescindível à continuidade operacional"*, mas apenas terá sua fruição postergada, na forma regulada pela lei de regência. Apenas se essa folga diferida não for efetivamente gozada é que se poderá falar em indenização da folga não gozada, mas a ser paga em rubrica diversa que não se confunde com a "dobra" ou "diárias dobradas" de que estamos tratando.

Parece claro, portanto, que o pagamento em dobro de que trata a rubrica em tela não constitui indenização pelo período de folga não gozada, a qual será posteriormente fruída ou indenizada, mas sim um pagamento extra pela atividade/trabalho que o trabalhador permanece desempenhando por *imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional*, pagamento este de caráter remuneratório.

Ainda com relação a este tema, ressalto que a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, tratou apenas das folgas indenizadas propriamente ditas, oportunidade em que teceu diferenças entre o conceito de renda e acréscimo patrimonial e o da verba que apenas corresponde a reparação de um direito não fruído, que não se confunde com renda nova sujeita a incidência de imposto de renda. Naquele julgado, fez-se referência a remansosa jurisprudência do STJ sobre o assunto, concluindo pela não incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas pelo empregado quando este *"tem de trabalhar no dia em que deveria, por lei, estar descansando, vindo a receber por esse desgaste uma compensação financeira, não tem ela a natureza jurídica de renda ou acréscimo patrimonial, mas mera compensação ou reparação pelo desgaste lhe imposto. Por isso mesmo, não há que se falar em amoldamento à regra básica de incidência do imposto de renda, caracterizando-se, em verdade, não incidência tributária."*

Naquele julgado, a TNU chegou a afirmar que a natureza indenizatória da verba "folga indenizada" se revelava pelo *"(a)o fato de não ser concedido ao autor, empregado, um período posterior em compensação pelo trabalho no dia de seu descanso legal, exigindo-lhe o*

empregador o labor no período em que deveria estar descansando. Daí o pagamento compensatório em função da frustração do descanso legal não concedido."

Não é, entretanto, o que ocorre com as chamadas "dobras" ou "diárias dobradas", em que o descanso é postergado, e não efetivamente suprimido, nos termos do art. 3º, inciso V, e art. 4º, inciso II, art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811/72.

Assim, e revendo meu entendimento pessoal acerca do tema e que cheguei a manifestar em julgados anteriores, alinho-me aos precedentes desta 6ª Turma Recursal, no sentido de compreender as dobras como verbas de natureza remuneratória, sujeitas, portanto, à incidência de imposto de renda, por considerar que *"o trabalhador em regime off-shore pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, além do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados."*

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória." (Processo 5004970-59.2023.4.02.5108, julgado em 20/05/2024, Relatora Juíza federal ALESSANDRA BELFORT BUENO).

Ressalto que também a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro parece ter alterado seu entendimento sobre a questão, manifestando, em julgados mais recentes, posição em que reconhece o caráter remuneratório das chamadas "dobras", a exemplo do recurso cível nº 5000398-02.2024.4.02.5116/RJ, Relator Juiz Federal FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, julgado em 06/08/2024:

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUANTO ÀS RUBRICAS "DOBRAS" E "DIF DOBRAS", MANTIDA A PROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DEMAIS RUBRICAS (DIF FOLGAS INDENIZADAS; FOLGAS INDENIZADAS; FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE; E DIF. FOLGAS IND./CURSOS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Quanto à rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", também recebidas pelo demandante, estas não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, respectivamente correspondentes a dias em que o trabalhador permaneceu embarcado além do tempo usual e dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre elas não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5005370-49.2023.4.02.5116, julgado em 03/04//2024, *in verbis*:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS DE "DOBRA", "DOBRA AIR LOCK", "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA" E "CURSO". ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Por fim, no tocante às rubricas referentes às folgas indenizadas, discriminadas em contracheques como "folga indenizada" e "folga quarentena stand by retroativa", o juízo de origem fundamentou a improcedência pelo fato de que a pretensão de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda teria sido erroneamente formulada, vez que se baseia em metodologia de cálculo para a apuração do valor a receber por meio do somatório das diferenças mensais atualizadas do imposto retido na fonte, ao invés do resultado das diferenças encontradas a partir do refazimento das DIRPFs dos anos-base respectivos.

Sobre tal ponto, algumas considerações são necessárias.

De início, cumpre ressaltar que não há controvérsia quanto à natureza indenizatória de tais rubricas, uma vez que a sentença ora recorrida reconhece tal condição, a ensejar a não incidência de imposto de renda sobre elas. Ademais, em relação ao critério de apuração do valor

restituível, tais considerações poderão ser avaliadas em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos do julgado abaixo citado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "folga offshore remunerada", "dif folga off remunerada dissídio", "folga remunerada treinamento", e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra.** (grifei)*

(Processo 5007324-33.2023.4.02.5116, julgado em 04/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "Folga Indenizada" e "folga indenizada offshore", e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra.** (grifei)*

(Processo 5012125-31.2023.4.02.5103, julgado em 28/08/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. DIF FOLGA INDENIZADA. **FOLGA INDENIZADA OFFSHORE.** CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.*

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, **mantendo a sentença de procedência quanto as rubricas "FOLGA INDENIZADA", "DIF FOLGA INDENIZADA", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE" e "CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO", nos termos da fundamentação supra.** (grifei)*

(Processo 5013149-94.2023.4.02.5103, julgado em 03/07/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES

PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "folga offshore remunerada", "dif folga off remunerada dissídio", "folga remunerada treinamento", e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra.** (grifei)

(Processo 5007324-33.2023.4.02.5116, julgado em 04/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

Tal entendimento encontra respaldo na Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Portanto, quanto ao ponto, merece provimento o pleito autoral.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente às rubricas "folgas indenizadas" e "folgas indenizadas stand by retroativa", tendo em vista o seu caráter indenizatório, de modo a determinar a sua exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Custas recolhidas em [evento 24, GUIADEP2 e evento 24, CUSTAS3]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**